

עין משפט
גזר מצוה

קבא אמר מ"ג מהל' צ"תס
הל' יב' פתח ע"שן ס' טור
א"ח סימן כד'.

מוסף רש"י

ציה גם **חום** יגדלו מימי שלג.
דרוש לשון זו, דברים שנימי אתכס צימות החמה, תרומות ומעשרות, גזל מימי שלג, את המטר (תענית ו:).
שיבילו שפתותיכם. כלומר שייגעו (תענית ט).

רב נסים גאון

פליגי בה ר' אבא חייה בר אבא ור' יוסי(אס"ה).
חזא אבד בעון מזוזה וחד אמר בעון ביטול מזוזה.
פי' הוא שאמר הקב"ה לישראל (דברים יא) ולמדתם אותם את בניכם לדבר בם, וכתוב וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך, ואמר (שכרה כנגדה) [סמוך לזה] למען ורבו ימיכם וימי בניכם.
והך דאמר בעון מזוזה הבנים מתים קסבר מקרא נדרש לפניו ולא לפני פניו, כלומר כי תתן שכרו של מי שקיים מצות מזוזה שיאריכו חי' בניו, וחילופה שאם יעזוב [נ"א:] [ניתן] עשייתה [ומזוזה הבניו].
והיו דברי הכותב למען ירכבו חזוהין על הפסוק שלפניו שהוא וכתבתם על מזוזות ביתך.
והך דאמר בעון ביטול מזוזה הבנים מתים, קסבר מקרא נדרש לפניו ולפני פניו, וכי זו ההבטחה ומתן השכר הכותב בפסוק שהוא למען ירכבו ימיכם, שלא הבטיח הקב"ה אלא למי שמילמד את בנו תורה כמו שאמר בפסוק שהוא לפני פניו ולמדתם אותם, יהיה עשיו זה שכותב למען ירכבו ימיכם וימי בניכם חוזר על הפסוק שכתב ולמדתם אותם.
הלכך כל מי שמילמד תורה לבניו ויטין לאריכות ימים, וחילופה כי אם אינו מלמדם תורה לא תהיה להם אריכות ימים, כי הם מתים בעון ביטול תורה.
כל החדרי במצות ציצית זוכה ומשמשין אותו שני אלפים ושמונה מאות עבדים והחזיקו בכנף איש יתרו.
כדי ידעו כל לשונות הגוים הם שבעים לשון, ואם יהיו י אנשים מכל לשון לצי' לשון יהיו הכל שבע מאות, הרי אילו יחזיקו בכנף אחת.
והטלית שעל ישראל ישי להם כנפים שנאמר (דברים כב) על ארבע כנפות סכותן, הרי אם יהיו שבע מאות מחזיקים בכנף אחד יהיו כל מחזיקים בדי' כנפים אלפים ושמונה מאות.

תורה אור השלם

1 אם אין לך לשלם לקוח יקח משכבך מתחתיו; משלי כב כז

2 אל תתן את פיך לחטאי את בשרך ואל תאמר לפני

יקנץ האלהים על קולך וחבל את מעשה ידך; קהלת ה ה
3 לשוא חביתי את בניכם מוסר לא לקחו אכלה חרבהם נביאיכם באריה משחית: ימיהו ב ל
4 ובתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך: דברים יא כ
5 למען ירבו ימיכם וימי בניכם על האדמה אשר נשבע יי' לאבותיכם לתת להם בימי השמים על הארץ: דברים יא כא
6 גם בכנפיך נמצאו דם נפשות אבוינים נקיים לא במחלתך מצאתים כי על כל אלהימיהו ב לז
7 מה אדם יי' צבאות בימים ההמה אשר יחזיק עשרה אנשים מכל לשנות הגוים ותחזיקו בכנף איש יתודי לאמר גזלכם עמכם: זכריה ח כג

לב:

מקרא נדרש לפנינו ולפני פניו.
ימיה לר"י דפס"ק דקדושין (דף ג).
דאמר כל מלות עשה כו' ופריך ונקיש מזוזה

לתלמוד תורה פי' וליפטרי נשים ממזוזה כי היכי דפטורי מתלמוד תורה ומשני לא ס"ד דכתיב למען ירצו ימיכם וגו' אטו גברי צעו חיי

נשי לא צעו חיי והשתא הא קאי נמי אתלמוד תורה כדמשמע הכא אע"פ שאין הנשים חייבות וי"ל דנת"ת היה מחייבין נמי מהאי טעמא^ב אי לא מיעט קרא צדיא^ט דכתיב ולמדתם אותם את בניכם ולא את בנותיכם אצל במזוזה דליכא מיעוט אלא היקשא^א מהאי טעמא^ד אית לן למימר דאין להקיש^ה:
רבי יהודה הנשיא היינו רבי ורבי בעון נדרים קאמר.
והכא לא משני דאף צעון ציטול תורה קאמר כדמשני לקמן (דף לג:) גצי אף על לשון הרע דהתם שיין למימר דאף קאמר דצנעיימא שניה שמציא אחריה קאי נמי אמנא קמא דקאמר על לשון הרע וקאמר איהו אף שאוכלים דברים שאינם מתוקנים אצל הכא אי אף קאמר א"כ צריימא דלעיל דלא קאי א"תקס הוה ליה למינקט נמי צעון ציטול תורה:

בעון ציצית ב'. דוקא צימיהס שהיו מלבושיהס כך צאנרע כנפות היו נענשים מי שלא היה להם ציצית כדמוכח (מנחות מח.).
גבי א"ל מלאכה לרע קטינא כו' אכל השתא שאין העולם רגילים מללבושים כאלו אין צריך לקנות.
אך טוב לקנות טלית ולצדך עליו ככל יוס כדאמר בסוף פרק קמא דקטוע (דף יז.) וכי לאכול מפריה היה רואה משה אלא אמר משה מזהו שאוכל לקיים יתקיים על ידי [מ"ן]:

ה'ג

וכתיב בתריה ^הלמען ירבו ימיכם וימי בניכם אלא למ"ד בעון ציצית מ"ט א"י כהנא ואיתימא שילא ^זמרי דכתיב ^גגם בכנפיך נמצאו דם נפשות אבוינים נקיים ר"ג בר יצחק אמר למ"ד בעון מזוזה נמי מהכא דכתיב ^הלא במחתרת מצאתים שעשו פתחים כמחתרת אמר ר"ל ^אכל הזהיר בציצית זוכה ומשמשין לו ב' אלפים וח' מאות עבדים שנא' ^זכה אמר ה' [צבאות] בימים ההמה אשר יחזיקו עשרה אנשים מכל לשונות הגוים [והחזיקו] בכנף איש יהודי לאמר גלכה עמכם וגו'.
סימן שנא חלה תרומה נגזלת דינא שבועה שיפוכתא גילויא ונבלותא:
תניא ר' נחמיה אומר בעון שנאת חנם מריבה רבה בתוך ביתו של אדם ואשתו מפלת נפלים ובניו ובנותיו של אדם מתים כשהן קטנים:
ר' אלעזר בר' יהודה אומר בעון חלה אין ברכה במכונס ומארה משתלחת בשערים וזורעין זרעים ואחרים אוכלין שנאמר ^האף אני אעשה זאת לכם והפקדתי עליכם בהלה את השחפת ואת הקדחת מכלות עינים ומדיבות נפש וזרעתם לריק וזרעכם ואכלהו אויביכם אל תקרי בהלה אלא בחלה ואם נותנין מתברכין שנאמר ^ו[ו]ראשית עריסותיכם תתנו לכהן להגיה ברכה אל ביתך:
בעון ביטול תרומות ומעשרות שמים נעצרין מלהוריד טל ומטר והיוקר הוה והשכר אבד ובני אדם רצין אחר פרנסתן ואין מוגיעין שנאמר ^יציה גם חום יגולו מימי שלג שאול חטאו מאי משמע ^קתנא דבי רבי ישמעאל בשביל דברים שצויתי אתכם בימות החמה ולא עשיתם יגולו מכם מימי שלג בימות הגשמים ואם נותנין מתברכין שנאמר ^יהביאו את כל המעשר אל בית האוצר ויהי טרף בביתי ובחנוני נא בזאת אמר ה' צבאות אם לא אפתח לכם את ארובות השמים והריקותי לכם ברכה עד בלי די ^ימאי עד בלי די אמר רמי בר ^י(רב) א"ר עד שיבילו שפתותיכם מלומר די:
בעון גזל הגוכאי עולה והרעב הווה ובני אדם אוכלים בשר בניהן ובנותיהן שנאמר ^ישמעו הדבר הזה פרות הבשן אשר בהר שומרון העושקות דלים הרוצצות אבוינים אמר רבא כגון ^קהני נשי דמחזוא דאכלן

מכלות עינים ומדיבת נפש וזרעם וזרעם ואכלהו איביבם:ויקרא כי טו 9 וראשית כל בכורי כל וכל תרומת כל מכל תרומותיכם לבתנים יתיה וראשית ערסותיכם תתנו לבתן לקניינך ברכה אל ביתך: יחזקאל מד ל 10 יקח גם דם יגולו מימי שלג שאול חטאו: איוב כד יט 11 הביאו את כל המעשר אל בית האוצר ויהי טרף בביתו ובחנוני נא בזאת אמר יי' צבאות אם לא אפתח לכם את ארבות השמים וזריקתי לכם ברכה עד בלי די: מלאכי ג י 12 שמעו הדרך הנה פרות תבשין אשר בהר שומרון העושקות דלים הרוצצות אבוינים האמרת לאדוניכם הביאה ושתתה: עמוס ד א

במה מדליקין פרק שני שבת

ונמסרו נעמי הארץ.
שלא מסרו לז"ד למנות שומרין לדבר והאמינה מורה את כל אדם עליהן והן הן גופי מורה שחברים אוכלין פתן וסומקין שניטל ממנו חלה ותרומה ומעשרות והקדש נמי מסור לכל אדם להקדיש וחל הקדש ע"פ כל אדם והן גופי מורה שהיינו צריכים לחוש במטלטלין שמא הקדישו וחזר צו ואע"ג דתקון רצנן דמאי מ"מ מורה האמינתו.
ורצותי מפרשים הלכות הקדש כגון יין לנכסים כדמפרש בחומר בקדש (מגינה דף כד:) שעמי הארץ נאמנים עליו וקשיא לי אי מדצנן קאמר דחשיב מאי דהימנוהו רצנן לא הוה ליה למימני תרומות ומעשרות דרצנן לא הימנוהו:
אם אין לך לשלם.
עולות והקדשות שמדור:
משכך.
אשחק:
אל פסן את פיך (א).

בגדר לחטא את בשרך לחייב את בניך:
לפני המלאך.
גזבר של הקדש:
כי שגג.
בשוגג קפלמי למדור ולא אשלם:
על קולך.
בשציל קול נדריך:
לשוא הכיסי.
בתמיה וכי צחנם הכיטים אינו אלא בשציל המוסר דהיינו מורה.
לא לקחו לא למדו לשון לקח:
על עסקי שוא.
ששקרו בנדריהם דדמי לשצועה:
והא צעון נדרים אמר.
בצריימא קמיימא.
ומשני ההיא קמיימא צמר דך איתמר דמעיקרא אמר צעון ציטול מורה וצמר דשמע מר' אלעזר דשמע מר' שמעון אצוה דהוה רציה דרצי צעון נדרים אמר איהו נמי הכי:
מקרא נדרש.
למען ירצו ימיכם וימי בניכם נדרש לפניו קאי אקרא דלקמיה דמשמע צמזוזה ולא לפני פניו ולמדתם אותם את בניכם:
ולפני פניו.
ואף צעון צטול מורה קאמר:
גם בצנפיך.
בשציל כנפיך שצטלת מצאתם נמאלו עליך חוצת דם נפשות אצוינים נקיים צניס קטנים שלא חטאו:
כמחפרם.
שאין לה פצמינן.
הכי אמר קרא לא במחתרת ^טפתחים מלאכים שלמים מצאתי כי על כל אלה הכימי' דהאי קרא צמר לשוא הכימי את בניכם כתיב:
בכנף איש יהודי.
בשכר הכנף יחזיקו בכנף עשרה אנשים מכל לשון הרי שצע מאות לשצעים לשון וארבע כנפות ש לו הרי אלפים ושמונה מאות:
שנאת חנם.
שלא ראה צו דבר מצירה שיהא מותר לשנאותו(י ושנאו: **מריצה רצה**.
מדה כנגד מדה:
וצניו קטנים מחס.
אהבתו ניטלת ממנו היינו נמי צמדה:
במכונס.
באוצרות יין ושמן ומתוך כך צאה מארה בשערים שמוכרים ציוקר:
בחלה.
צעון חלה:
וספקדסי.
כמו לא נפקד ממנו איש (במדבר לא).
אמעט את מה שעליכם שכנסתם כצר:
השמים נעלרים.
ומתוך שאין גשמים יוקר הוה:
ושגר אדה.
שגר ריוח:
זיה גם חוס.
זיה כמו לווי.
דברים שצויתי אתכם שצעת החוס היינו תרומות ומעשרות:

דאכלן

מכלות עינים ומדיבת נפש וזרעם וזרעם ואכלהו איביבם:ויקרא כי טו 9 וראשית כל בכורי כל וכל תרומת כל מכל תרומותיכם לבתנים יתיה וראשית ערסותיכם תתנו לבתן לקניינך ברכה אל ביתך: יחזקאל מד ל 10 יקח גם דם יגולו מימי שלג שאול חטאו: איוב כד יט 11 הביאו את כל המעשר אל בית האוצר ויהי טרף בביתו ובחנוני נא בזאת אמר יי' צבאות אם לא אפתח לכם את ארבות השמים וזריקתי לכם ברכה עד בלי די: מלאכי ג י 12 שמעו הדרך הנה פרות תבשין אשר בהר שומרון העושקות דלים הרוצצות אבוינים האמרת לאדוניכם הביאה ושתתה: עמוס ד א

מסורת הש"ס

א) כמותות עב. ע"ש,
ב) ויבמות מה. קדושין סג.,
ג) ירמיה טז: קדושין טו: כי"מ
ד) ויחזי: כד: מנחות יט.
ה) מולין קי"ח: ד) ג"ל שלא בר מרי.
מטור דבש, ט) [תענית ו:],
ו) מכות כז: תענית ט.
זכ: ע"ש, ז) [ג"ל חמא],
ח) [נפסחים כז: ט) ס"א פלימין, י) [נסימין לימא. רש"י לז, ט) [נפסחים קיג:],
ט) [בבלימא דקדושין כט:],

הגהות הב"ח

א) רש"י ד"ה אל תן את פיך.
ב) ר"י ע"י מחסופות ר"פ הדיינין דב"ה ואין בשכר:

גליון הש"ס

גם שנאמר אל תתן. ע"י שצטות דף גט. ע"א חוס' ד"ה ואין בשכר:
שם בעון ביטול תורה מאי קראה.
מחסמת ללא איתא רבי יוסעב אומר צעון ציטול מורה צניס קטנים מתים דכתיב ומשמת מורת אלהיך אשכח ננוך גס ואין:
שם רבי חייא בר אבא ורבי יובי.
ל"ל ו' אפי' ו' ר' אמי.
פטר הדיורות בקדשהא:
אות ד':

מוסף תוספות

א. דהא"נ דהאי קרא קאי בין אח"ת כדאמר [הכא] ובין אמוזה כדאמר [התם].
חוס' קידושין לה.
ד"ה בגבל.
ג. דבדרי בעי חי' וכו'.
חוס' קידושין לה.
ד"ה בגבל.
ג. מזוזה לת"ת ורצה לפטור נשים, ישי סברא לומר.
חוס' קידושין לה.
ד"ה בגבל.
ג. דגברא בעי חי' חוס' קידושין לה.
ד"ה בגבל.
ו. ומוחייבי קידושין לה.
ד"ה בגבל.

רבינו הגנאל

פי' מקרא נדרש לפניו שנאמר למען ירבו ימיכם וימי בניכם וגו', ולפני זה הפסוק כתיב וכתבתם על מזוזות ביתך וגו', ונדרש בזכות שתעשה מזוזה ירכו למען בניכם, רבי יהודה הנשיא אמר לפני פניו כתיב ולמדתם אותם את בניכם לדבר וכן התורה, ומקרא זה למען ירבו ימיכם וימי בניכם נדרש לפניו שהוא המזוזה ולפני פניו ביטול תורה.
תניא רשב"ג^א הלכות קודש שבת ותרומה ומעשרות הן הן גופי תורה וכולן נמסרו לעמי הארץ.
ירושלמי תני רשב"ג הלכות קודש חטאת והזבחות הן הן גופי הלכות ושולשתן נמסרו לעמי הארץ, הלכ' הקודש דחנינן אם אמר הפרשתי לחוכה רביעית קודש שמן וכו', ושאר כל השמועה כולה, ופשוטה היא.

תורה אור (המשך)

א 8 אני אעשה זאת לכם ודפקדתי עליכם בקלה את נשחפת ואת הקדחת

מכלות עינים ומדיבת נפש וזרעם ואכלהו איביבם:ויקרא כי טו 9 וראשית כל בכורי כל וכל תרומת כל מכל תרומותיכם לבתנים יתיה וראשית ערסותיכם תתנו לבתן לקניינך ברכה אל ביתך: יחזקאל מד ל 10 יקח גם דם יגולו מימי שלג שאול חטאו: איוב כד יט 11 הביאו את כל המעשר אל בית האוצר ויהי טרף בביתו ובחנוני נא בזאת אמר יי' צבאות אם לא אפתח לכם את ארבות השמים וזריקתי לכם ברכה עד בלי די: מלאכי ג י 12 שמעו הדרך הנה פרות תבשין אשר בהר שומרון העושקות דלים הרוצצות אבוינים האמרת לאדוניכם הביאה ושתתה: עמוס ד א